

LEKTION 2: REGLERING AV ARBETSMILJÖN

MÅLET FÖR DAGEN

- Orientering kring hur lagar, konventioner och regler hänger ihop
- Vad som behövs för att lösa inlämningsuppgift 1

REPETITION FRÅN HÖGSTADIET

Vem beslutar om....

- Lagar
- Förordningar
- Föreskrifter

LAG

Beslutas av Riksdagen. Direkt straffbelagda.

- Sjölagen
- Arbetsmiljölagen
- Sjömanslagen

FÖRORDNING

Beslutas av Regeringen.

- Fartygssäkerhetsförordningen

FÖRESKRIFT

Beslutas av myndighet.

Detaljregler.

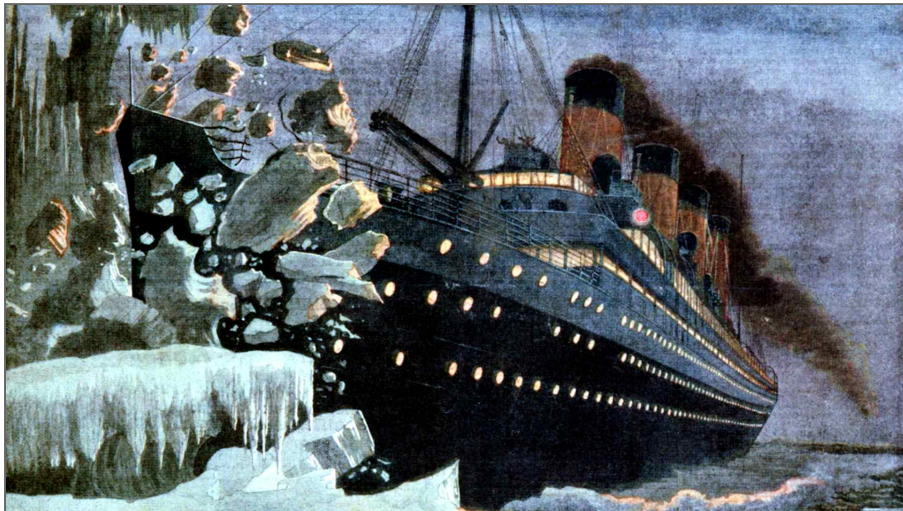
- TSFS (Transportstyrelsens föreskrifter)
- AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrifter)

KONVENTIONER

Mellanstatligt avtal

- COLREGS
- SOLAS
- UNCLOS - LOSC
- MARPOL

REGELUTVECKLING





TITANIC (1912)



- Initierade SOLAS
- Första version 1914
- 1974 - ratificerades 1980

TORREY CANYON (1967)

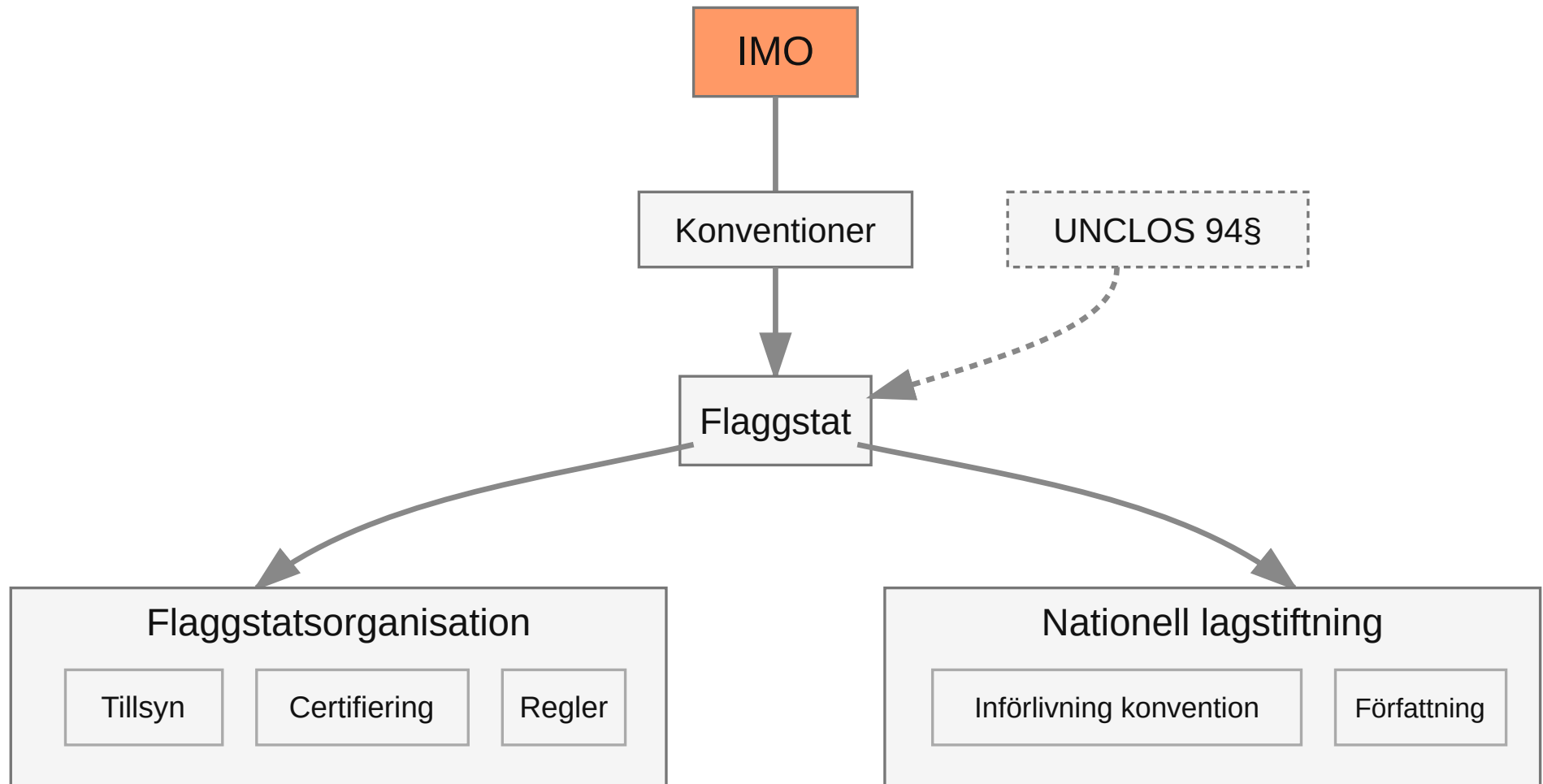


- Initierade MARPOL
- Föregicks av OILPOL
- Signades 1974 - kom i kraft 1983

DET TAR TID

- SOLAS
 - 1914 → 1980
- MARPOL
 - 1974 → 1983
- ISPS
 - 2002 → 2004

ORGANISATION



FARTYGSKONSTRUKTION

FN - INTERNATIONELL KONVENTION	
IMO	SOLAS PART II
SVERIGE	
RIKSDAG	Fartygssäkerhetslag 7 kap. §2
REGERING	Fartygssäkerhetsförordning. 2 kap §1
MYNDIGHET	TSFS 2009:114

EU-FÖRORDNINGAR

*Förordningar är rättsakter som definieras i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). De har allmän giltighet, är **bindande** till alla delar och **direkt tillämpliga** i EU:s medlemsstater.*

HERALD OF FREE ENTERPRISE





ISM (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE)

- Människor, beteende och praxis
- Stöd till befälhavaren

⇒ Krav på managementnivå ⇒ rederiet

IMO CODES

- Utöver konventionerna
- Generellt icke bindande
- Eg. ISM-koden, FSS-koden, MASS-koden
- Kan göras bindande

IMPLEMENTERAS SOM SOLAS KAPITEL IX

- I kraft internationellt 1998
- I EU delvis från 1995

ISM I SVENSK LAGSTIFTNING

EG Förordning 336/2006

⇒ SMS - SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

- ansvar
- procedurer
- riskhantering
- rapportering ⇒ lärande
- auditering

MARITIME LABOUR CONVENTION (MLC)

- Mat ombord
- Hytt och boende
- Sjukvård ombord
- Arbetsvillkor
- Landpermission

MLC I SVENSK LAGSTIFTNING

TSFS 2013:68

Introduktion till Regs4Ships

GRUPPUPPGIFT - ISM-KODEN OCH MLC

1. Hur kan ni sammanfatta de funktionella kraven på ett Safety Management System?
2. Får en redare frångå en befälhavares beslut vad gäller säkerhet ombord?
3. Vilka huvudsakliga saker ska framgå - gällande hälsa - på ett läkarintyg enligt MLC?

SVENSK LAGSTIFTNING

- Sjölagen
- Fartygssäkerhetslagen
- Sjömanslagen
- Lagen om vilotid för sjömän
- Arbetsmiljölagen

SJÖLAGEN (1994:1009)

Befälhavarens ansvar 6 kap. §1 och §14

SJÖMANSLAGEN (1973:282)

- §9 och 11§ om frånträde av tjänst
- §18-28 om frånskiljande av tjänst samt fartygsnämnd
- §45-48 om fartygsarbete

FARTYGSSÄKERHETSLAGEN (2003:364)

- 4 kap. Om arbetsmiljö
- 5 kap. Om tillsyn

LAGEN OM VILOTID FÖR SJÖMÄN (1998:958)

- §1-7 om vilotid
- §9-10 om krav på arbetsordning

VAR HITTAR VI DÅ DETTA

GRUPPUPPGIFT - SVENSK LAGSTIFTNING

1. Kan man ställa krav på kosten ombord utifrån besättningsens härkomst? (eg. ris för fillipinare)
2. Om en besättningsman är sjuk, får övriga då avvika från krav om minsta vilotid?
3. Får du som befäl använda tvång för att få någon i manskapet att utföra en uppgift?

ARBETSMILJÖLAGEN

1. Gäller Arbetsmiljölagen för ett svenskt fartyg på japanskt vatten?
2. Vad innebär 1 Kap. §2?
3. Vad är ett skyddsombuds uppgift?
4. Är det tvingande för en besättningsman att delta i arbetsmiljöarbete?

TSFS 2019:56

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE - SAM



VAD TAR DU MED DIG FRÅN IDAG?

- Orientering kring hur lagar, konventioner och regler hänger ihop
- Vad som behövs för att lösa inlämningsuppgift 1

NÄSTA FÖRELÄSNING

- Faror i arbetsmiljön
- Riskhantering
- Läs igenom sammanfattningarna från olycksrapporter

Speaker notes